

La Ley 11/2023 no te aplica (de momento)

Sin obligación legal directa

LO QUE NECESITAS SABER

Tu situación. Según tus respuestas, no eres sector público, no recibes financiación pública para la web, no eres concesionario, no prestas servicios cubiertos y no vendes productos cubiertos. La Ley 11/2023 no te obliga hoy a nada específico. Pero "no te aplica hoy" no significa "olvídate del tema". Hay tres situaciones que pueden cambiar tu estado sin que te enteres.

ANÁLISIS

Por qué no te aplica la Ley 11/2023

Según tus respuestas:

- No eres sector público ni asimilado.
- No recibes financiación pública destinada al diseño o mantenimiento de tu web.
- No prestas servicios públicos por concesión o contrato administrativo.
- No prestas servicios cubiertos por la Ley 11/2023 (comercio electrónico al consumidor, banca de consumidores, telecomunicaciones, audiovisuales, transporte de pasajeros, libro electrónico, emergencias 112).
- No vendes ni distribuyes productos cubiertos (terminales con interactividad, lectores electrónicos, terminales de pago).

Conclusión: no estás dentro del ámbito subjetivo ni objetivo del Título I de la Ley 11/2023, ni del RD 1112/2018 ni de su DA 1ª. Es decir: la ley no te obliga a nada específico en materia de accesibilidad web.

IMPORTANTE

¿Por qué te he generado este dictamen?

Porque "no te aplica hoy" no significa "olvidate del tema". Hay tres situaciones que pueden cambiar tu estado sin que te enteres:

1. Crecimiento de la empresa

Si superas los 10 empleados o los 2 millones de facturación, dejas de ser microempresa. Si además empiezas a prestar alguno de los servicios cubiertos (comercio electrónico, banca B2C, etc.), entras en el régimen completo del art. 13.

2. Cambio de actividad

Lanzar venta online directa al consumidor te convierte en prestador de comercio electrónico cubierto. Empezar a vender libros electrónicos te convierte en operador del Anexo I. La línea entre "fuera" y "dentro" es a veces muy fina.

3. Recibir financiación pública

Si solicitas Kit Digital, subvención autonómica para tu web o cualquier fondo público destinado a su diseño o mantenimiento, la Disposición adicional primera del RD 1112/2018 te activa obligaciones técnicas (arts. 5 y 6, equivalente a WCAG 2.1 AA).

CONSEJOS

Por qué te conviene cumplir igualmente

Aunque la ley no te obligue, hay razones de negocio:

Clientes B2B grandes

Si trabajas o quieres trabajar con corporates, multinacionales o empresas reguladas (banca, sanidad, telco), su due diligence de proveedores cada vez incluye accesibilidad. Una web inaccesible puede ser motivo de descarte aunque no haya ley que te obligue.

Pliegos públicos

Si en algún momento te presentas a una licitación pública (incluso siendo proveedor privado), los pliegos exigen conformidad de accesibilidad para cualquier solución digital que entregues.

Reputación y conversión

Una web accesible se posiciona mejor, convierte mejor, llega a más usuarios. No hay razón comercial para tener una web mal accesible más allá de no haberlo mirado.

EL COSTE DE HACERLO DESPUÉS

Adaptar una web nueva a WCAG 2.1 AA cuesta entre 5% y 15% más que hacerla sin pensar en accesibilidad. Reformarla después puede costar el 30-50% del proyecto original. Si haces web nueva, hazla bien desde el inicio.

IMPLEMENTACIÓN

Plan de acción (no obligado)

Si decides cumplir accesibilidad básica aunque no estés obligado, plan ligero:

Semana 1 — Diagnóstico

- Auditoría rápida WCAG 2.1 AA sobre páginas principales.
- Identificación de problemas críticos: formularios, contraste, imágenes sin alt, navegación por teclado.

Semanas 2-4 — Mejoras priorizadas

- Resolución de problemas críticos.
- Plantilla básica de información de accesibilidad lista para publicar el día que la necesites (si entras en régimen, ya la tienes).

SERVICIO

Cómo te puedo ayudar

Aunque no estés obligado, una auditoría te da:

- Mapa real de tu nivel de accesibilidad.
- Plan de fixes priorizado con horas estimadas.
- Documento de cumplimiento preparado por si el día de mañana lo necesitas.

Precio cerrado: 1.200 € · Webs hasta 8 páginas · Plazo de entrega: 5-7 días

Solicitar auditoría en jpiedra.com/auditoria-accesibilidad

PARA SEGUIR APRENDIENDO

Recursos adicionales

- **Cómo afecta la Ley 11/2023 a las empresas españolas**

jpiedra.com/blog/ley-11-2023-empresas-espanolas

- **Lighthouse no es una auditoría de accesibilidad**

jpiedra.com/blog/lighthouse-no-es-auditoria-accesibilidad

Aviso. Este dictamen se basa en las respuestas que diste al autoevaluador en jpiedra.com. No sustituye al asesoramiento legal específico para tu caso. Si tu situación tiene matices particulares (vinculaciones societarias, grupos empresariales, servicios mixtos productos/servicios, transiciones entre umbrales de microempresa), conviene revisarlo con detalle antes de tomar decisiones.